



كلية الاقتصاد

المدخل إلى القانون التجاري



الجزء الثاني
الدكتورة: مايا صفطي
السنة/الفصل: الثانية/الثاني
عدد الصفحات: 14



الشركات التجارية

الشركة:

هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

الشروط الموضوعية العامة بعقد الشركة:

إذا اختلف أحد هذه الشروط يعتبر العقد باطلاً

أولاً: الرضى:

- يقصد بالرضى اتفاق الشركاء على محتويات عقد الشركة، أي على رأس مالها وموضوعها وإدارتها.
- ويشترط في الرضى أن يكون صحيحاً خالياً من العيوب كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال.
- للاكراه نوعان: مادي (يعني أجبر حداً بطريقة تهديد بشئ مادي مثل الممنس) - ومعنوي (مثلاً ضغط نفسي).

ثانياً: المحل والسبب:

- محل الشركة أو موضوعها هو الغرض المشترك الذي تكونت الشركة لتحقيقه.
- ويجب أن يكون هذا المحل معيناً وممكن، وأن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، لذلك تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً الشركات التي يكون غرضها الاتجار بالرقيق أو الاتجار بالمخدرات وغيرها.
- أما سبب عقد الشركة هو الباعث على التعاقد، ينتج عن ذلك أنه إذا كان غرض الشركة أو محلها غير مشروع فإن سببها يكون بالتالي غير مشروع أيضاً ويبطل معه العقد.

الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة:

أولاً: تعداد الشركاء:

- إن عقد الشركة كما يتبين من تعريف الشركة يستلزم وجود شريكين فأكثر (لا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء).
- هناك: أحدث القانون مؤخراً شركة الشخص الواحد (محدودة المسؤولية) "لكن ليست موجودة في سوريا لحد الآن".
- الشركات المساهمة المغفلة: 3 شركاء على الأقل مساهمة مغفلة خاصة .. 10 مساهمة مغفلة عامة ..
- ويجوز أن يكون الشريك شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

ثانياً: المساهمة في رأس المال:

- لا يعتبر شريكاً من لا يساهم في تقديم حصته للشركة.
- كما لا توجد شركة من دون حصص يقدمها الشركاء، أو إذا قدمت وكانت وهمية لا يشترط أن تكون الحصص متساوية القيمة، لكن إذا لم يذكر في العقد قيمتها ولا يوجد غرف بشأن تقدير قيمتها تعتبر هذه الحصص متساوية القيمة.

- من الممكن تسديد الحصة بالتقسيط: الشريك يعتبر مديناً للشركة بالحصة حتى يسدها، وإذا تأخر وجب عليه دفع الفوائد من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ المطالبة القضائية.
- كما لا يشترط أن تكون الحصص من نوع واحد فقد تكون الحصة نقدية أو عينية أو مجرد عمل.
- لا يمكن سحب رأس المال من الشركة قبل التصفية.

- هو أن يلتزم الشريك بتقديم مبلغ نقدي كحصة في رأسمال الشركة.
- وقد تكون هذه الحصة النقدية حالة يدفعها الشريك فوراً، أو مؤجلة يوفئها على أقساط أو دفعات في مواعيد محددة.
- وفي هذه الحالة الأخيرة، إذا ما تأخر الشريك عن الوفاء وجب عليه أن يدفع الفوائد من يوم استحقاق المبلغ دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو أضرار.
- وهذا استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تترتب إلا من تاريخ المطالبة القضائية.
- ثم إذا لحق الشركة من جراء هذا التأخير ضرر يفوق مبلغ الفوائد التأخيرية فيحكم لها بتعويض تكميلي، وإن لم يكن هناك سوء نية من قبل الشريك وهذا استثناء أيضاً من القاعدة التي تتطلب لتقرير التعويض التكميلي سوء نية المدين.
- أو من الممكن أن تكون الحصة النقدية الشريك يقدمها حصة كديون له في نمة الغير: التزامه تجاه الشركة لا ينقضي إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون مسؤول عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون في أجلها.
- إن الحكمة التي استوحاها المشرع من هذين الاستثناءين، هي ضرورة تأمين رأسمال الشركة عند مباشرة أعمالها، لأن أي تأخير في تقديم الحصص عن مواعيدها يعرقل سير مشروع الشركة.

- قد يلتزم الشريك بتقديم شيء آخر غير النقود، عقار أو منقول.
- عندئذ يقال أن الحصة عينية والعقار قد يكون أرضاً أو مبنى كالمصنع أو المخزن.
- أما المنقول فقد يكون منقولاً مادياً كالآلات والبضائع، أو منقولاً معنوياً كبراءة الاختراع أو علامة تجارية أو متجر.

إن انتقال الحقوق المقررة للشركة على هذه الأموال يخضع للقواعد العامة:

- فإذا كانت الحصة المقدمة عقار يجب تسجيل الانتقال في السجل العقاري، وإن كانت متجر فيستلزم قيد ذلك في سجل التجارة.
- أما إذا كان منقولاً مادياً فيتم انتقال حق الشركة عليه بالتسليم عملاً بمبدأ الحيازة في المنقول سند للملكية.
- الحصة العينية لا بد من تقدير قيمتها قبل تقديمها للشركة مثل: سيارة قيمتها 3 مليون.
- الحصة العينية تقدم على سبيل التملك (أي تملكها للشركة) أو الانتفاع (أي أن تبقى الملكية لمقدم الحصة).

1- قدم مأمون حصة عينية في شركة على سبيل الانتفاع لا التملك:

- a- إذا هلك الحصة يتحمل مأمون وحده تعويض الحصة الهالكة
- b- تلتزم الشركة عند نهاية مدتها برد العين نفسها لمقدمها.
- c- لا يضمن مأمون عيوب الحصة
- d- الإجابتان A + B صحيحتان

الحصة العمل:

- قد يوجد بين الشركاء من لا يقدم مالا بل يقوم بتقديم خدماته أو عمله إلى الشركة لما يتمتع به من خبرة، ويتم الاتفاق عادة على نوع ومدى التزام الشريك بالعمل.
- يجب على الشريك الذي تقتصر حصته على ما يقدمه من أعمال فطرية أن يكرس وقته لتنفيذها، ولا يقوم بنفس الأعمال لمصله الخاصة، وإلا اعتبر عمله منافسة غير مشروعة للشركة.
- الشريك ليس ملزم أن يقدم للشركة ما قد حصل عليه من حق اختراع، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
- تقدر حصة العمل على حسب الراتب (نقدياً) فمثلاً عند تقديم مهندس حواسيب خبرته للشركة كراس مال تقدر قيمة عمله ب 300000 (مثلاً).

لكن ملاحظة مهمة جداً: حصة العمل لا تدخل في حساب رأس مال الشركة.

ملاحظة مهمة: بفرض أن محمد شريك بشركة بحصة نقدية و وعد الشركة أن بتاريخ 2020/11/5 يسدد 50 مليون من المبلغ الأصلي له 100 مليون، وفي تاريخ 2020/11/5 لم يدفع المبلغ، وأيضاً بتاريخ 2020/12/5 لم يدفع، وأيضاً بتاريخ 2021/1/5 لم يدفع، فقامت الشركة برفع دعوة ضد محمد من أجل استرداد رأس المال المتفق عليه.

هنا يتم احتساب الفوائد من تاريخ 2020/11/5 لأن الفوائد في القانون التجاري تحتسب من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ المطالبة القضائية مثل القانون المدني. وهذا يعني أن الفوائد هنا تحتسب لمدة 4 أشهر.

مسألة عليية:

- أسس ثلاث شركاء شركة قتم فيها الأول مكتبته، والمقدرة قيمته ب 10 ملايين ل.س كحصة عينية في حين قدم الثاني مبلغ 5 ملايين ل.س. أما الثالث فقدم عمله والمقدرة قيمته ب 2 مليون:
- a. قيمة رأس مال الشركة 17 مليون ل.س
 - b. قيمة رأس مال الشركة 15 مليون ل.س
 - c. قيمة رأس مال الشركة 12 مليون ل.س
 - d. قيمة رأس مال الشركة 7 مليون ل.س

ثالثاً: اقتسام الأرباح والخسائر:

1. فكرة الربح:

يرمى من وراء تقديم الحصة في الشركة إلى تحقيق الأرباح الممكنة، وبهذا الغرض المادي النفعي تتميز الشركة عن الجمعية. ذلك أن الشركة تهدف إلى تحقيق الربح، بينما الجمعيات (وهي أيضاً شخص اعتباري مكون من أعضاء طبيعيين) تسعى لتحقيق أغراض خيرية أو أدبية أو فنية.

2. مساهمة الشركاء في الأرباح والخسائر:

- إذا كان الربح هو الهدف من قيام الشركة، فإن الخسارة احتمال لا بد أن تتوقعه. إذ يشترط بضرورة تأمين رأس مال كافٍ.

- فالشركة من العقود الاحتمالية التي يخضع ما يصيبه المتعاقد منها لتقلبات الحظ فالربح والخسارة متلازمان فيها. والتعرض للخسارة هو الذي يميز عقد الشركة عن بعض العقود التي يشارك فيها المتعاقد بأرباح المشروع، كعقد القرض مثلاً فيشترط المقرض لنفسه مثلاً فائدة يتوقف مقدارها على ما يحققه المشروع من نجاح دون أن يساهم في تحمل خسارته.
- إن ضرورة اشتراك الشركاء جميعاً في الربح والخسارة تقابلها ضرورة اشتراكهم جميعاً في دفع الحصص التي يتكون منها رأسمال الشركة.
- فكما أننا لا نتصور وجود شريك لا يقدم أية حصة في رأس المال المشترك، فإننا لا نتصور أيضاً شريكاً لا يكون له نصيب في الربح أو الخسارة بحيث إذا تخلف أحد هذين الوجهين المتقابلين أو كلاهما انتهى معنى الشركة.
- هذا المفهوم الذي رأيناه حول وجوب تحمل الشركاء جميعاً المساهمة في الأرباح والخسائر يقف حائلاً دون تضمين عقد الشركة شروطاً تسمى "شروط الأسد".

سؤال: ما هي شروط الأسد؟

- حرمان أحد الشركاء من الأرباح حرماناً موبداً.
- إعفاء أحدهم من الخسارة بحيث يمكن له عند انحلال الشركة استرداد حصته كاملة.
- تخصيص مجموع الأرباح إلى أحد الشركاء.
- تحديد ربح أحد الشركاء سلفاً بمبلغ مالي معين.

سؤال: ما حكم الشركة التي تؤسس على "شروط الأسد"؟

- باطلة لكون هذه الشروط تتنافى مع جوهر معنى الشركة، وقد أشارت صراحة أحكام المادة (483) حين قالت ((إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلاً)).
- والفقرة الثانية من هذه المادة أجازت أن يعفى الشريك الذي لم يقدم سوى عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
- في الحقيقة إن هذا الإعفاء هو ظاهري أكثر منه حقيقي لأن الشريك في العمل لم يتقاضى أجراً عليه يكون قد تحمل خسارة أيضاً هي ضياع وقته وثمرة جهوده.

1- يقصد بشرط الأسد:	2- إذا اشتمل عقد الشركة على شرط الأسد:
a- حصول أحد الشركاء على نسبة ربح أكبر من باقي الشركاء	a- الشرط باطل مع بقاء العقد صحيحاً
b- حرمان أحد الشركاء من الأرباح بشكل كامل	b- الشرط صحيح
c- إعفاء أحد الشركاء من الخسارة بشكل كامل	c- <u>العقد يبطل برمته</u>
d- الإجابتان B و C صحيحتان	d- يبطل العقد فقط إذا كان الشرط هو الدافع للتعاقد

3. تقدير الأنصبة في الأرباح والخسائر:

- إن المرجع في تقدير النصيب الذي يتحمله كل شريك من ربح أو خسارة الشركة يكون لعقد الشركة نفسه، فإذا وجد به نص خاص ببيان هذا النصيب اتفق.
- ويلاحظ أن الشركاء أحرار من حيث المبدأ في تقدير نسبة التحمل التي يرونها وليسوا مقيدون في ذلك بنسبة حصصهم في رأس المال، شرط ألا يخفي هذا التحديد شروط الأسد المذكورة.
- لكن إذا أهمل المتعاقدون تنظيم كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم بصريح العبارة، فالقاعدة القانونية تقول ((إذا لم يبين عقد الشركة نصيب الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم بنسبة حصته في رأسمال الشركة)).
- إذا نص العقد على بيان نصيب الشركاء في الربح دون الخسارة اعتبر نصيب الشريك في الخسارة مساوياً والعكس بالعكس.

■ ((إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على صله، وجب أن يقدّر نصيبه في الربح أو الخسارة تبعاً لما تنفذه الشركة من هذا العمل، إذا قُدم فوق صله نقوداً أو شيء آخر، كان له نصيب من العمل وآخر صا قُتمه فوقه)).

استنتاج آخر:

- العرض المادي النفعي يميز الشركة عن الجمعية.
- شرط الأسد: حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفاءه من الخسارة.
- شرط الأسد يجعل عقد الشركة باطلاً.
- مقدار المساهمة في الأرباح والخسائر يحدد بالعقد وليس مرتبطاً بالضرورة بنسبة مساهمة الشريك في رأس المال.
- الشريك بالعمل يخسر صله.
- نصيب المشارك بالعمل يحدد تبعاً لما تنفذه الشركة من عمله.

رابعاً: نية الاشتراك في الشركة:

- إن هذا الشرط لم ينص عليه القانون أثناء تعريفه للشركة، إنما نص عليه الاجتهاد القضائي.
- والمقصود بنية الاشتراك هو الرغبة بالتعاون الإيجابي المثمر بين الشركاء وعلى قدم المساواة في إنجاز أغراض الشركة عن طريق الإشراف والرقابة على إدارتها وقبول المخاطر المشتركة.
- وهذا التعاون الواعي الذي يأتي عن رغبة الشركاء عندما ارتضوا دخول الشركة، وهذا ما يميز عقد الشركة عن "الشيوخ" وهو: امتلاك عدة أشخاص لمل مشترك هو المال الشائع كالورثة، حيث لا يوجد نية للشركة بين الورثة إذ يأخذ كل وريث حصته وينتهي الأمر.

- أيضاً ما يميز عقد الشركة عن القرض، فقد يقرض شخص شخصاً آخر مبلغاً من النقود لاستثماره في مشروع على أن يحصل على قسم من الأرباح بدلاً من الفائدة الثابتة، فهنا نتواجد بين تقديم حصة ومساهمة في الأرباح، لكن ليس هناك شركة لعدم توفر نية المشاركة في العمل، حيث أن المقرض بمنعزل عن المشروع فضلاً عن أنه لا يتحمل خسارته.
- الأمر الأخير أن الرغبة بالتعاون في العمل لمصلحة الشركة لا تكفي وحدها بل يجب أن يكون هذا التعاون متكافئاً وأن يضمن كل شريك حق رقابة الآخر ونفذه، فلا يكون بينهم تابع ولا متبوع، وهذه المساواة في التعاون تميز عقد الشركة عن عقد العمل الذي يجعل العامل على تبعية لرب عمله ويحصل على نصيب معين من الأرباح فقط.

ملاحظة: نية المشاركة موجودة في شركات الشخص الواحد، وهي الاهتمام بمصلحة الشركة الشخصية.

الشروط الشكلية في عقد الشركة:

أولاً: الكتابة:

القواعد العامة تقضي بمبدأ **حرية الإثبات** في الأمور التجارية حيث ((يجوز إثبات العقود التجارية بمختلف طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظروف مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في أحكام القانون القانونية الخاصة)).

ماهي تلك الاستثناءات؟

الجواب: عقد الشركة يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً.

- وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه العقد.
- نصت مادة من القانون على أن ((جميع الشركات التجارية يجب إثباتها بعقد مكتوب ماعدا "شركات المحاصة")).
- إن البطلان لا يقع بقوة القانون، فالمحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب أصحاب المصلحة.
- بالإضافة إلى أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت مطالبة الشريك بالبطلان.

الغرض من كتابة عقد الشركة:

- أهمية العمل القانوني الذي يقدم عليه الشركاء والذي قد يعرض ثرواتهم وسمعتهم للخطر.
- بالإضافة إلى أن الشركة تتكون عادة لمدة طويلة كما يتضمن عقدها شروطاً كثيرة غالباً ما تكون معقدة بحيث يكون من الأفضل عدم الاعتماد على ذاكرة الشهود في إثباتها وبيان حقيقة ما هدف الشركاء منها.
- الرغبة في إقامة نوع من الرقابة على هذه العبارات القانونية المعقدة لما لها من تأثير في الواقع الاقتصادي.
- الكتابة هي الخطوة الأولى لشهر الشركة.

ثانياً: شهر عقد الشركة:

- يجب شهر الشركات التجارية وإلا كانت باطلة، حيث نصت مادة من القانون ((إن الوثائق التأسيسية لجميع الشركات التجارية ماعدا شركات المحاصة يجب شهرها وإلا كانت باطلة)).
- فرض القانون ضرورة شهر هذا العقد لدى جهتين مختلفتين من دوائر الدولة وذلك بإيداع نسخة من وثيقة التأسيس في ديوان المحكمة الابتدائية المدنية في منطقة مركز الشركة الرئيسي من جهة، وتقديم تصريح بالبيانات المتعلقة بتأسيس الشركة وشروطها إلى أمين سجل التجارة في مركزها الرئيسي من جهة ثانية.
- ألزم المشرع الشركاء بشهر كل تعديل للبيانات الضرورية المدونة في وثيقة التأسيس لدى المرجعين المذكورين وذلك خلال مدة شهر واحد من وقوع التعديل.
- الحكمة من وراء قيام نظام شهر الشركات التجارية تنحصر في حماية الغير الذي يهيمه الوقوف على طبيعة الشركة وكافة البيانات والشروط التي يستطيع على ضوئها تحديد موقفه القانوني عند التعامل معها.

حركة الفعالية:

- هي شركة باطلة لوجود عيب في أحد الشروط الشكلية لها، مثل: كتابة عقد الشركة، أو شهره في السجل التجاري.
- بحق للشركاء في مواجه بعضهم البعض التمسك في بطلان الشركة، ولكن لا يجوز لهم احتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير.
- للغير حق بالتمسك بقيام الشركة أو بطلانها.
- تعتبر الشركة الفعلية قائمة في الماضي وباطلة بالنسبة للمستقبل (ضمان حق للغير).

الشخصية الاعتبارية للشركات

- أصبحت الشركة كائناً قانونياً يتمتع ببعض الحقوق ويلتزم ببعض الالتزامات.
- جميع الشركات التجارية عدا شركات المحاصة تكتسب الشخصية الاعتبارية.

بدء الشخصية الاعتبارية وانتهاءها

- تبدأ شخصية الشركة بمجرد تكوينها.
- لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر، والتي من شأنها إحاطة الجمهور علماً بذلك.
- ومع ذلك فإن للغير الحق باعتبار الشركة شخصاً اعتبارياً، وإن لم تكم الشركة بإجراءات النشر المقررة، لأن النشر مقرر لمصلحة الغير إن شاء تمسك به وإن شاء أعرض عنه.
- تحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية طوال حياتها إلى وقت انحلالها، ومع ذلك تظل الشركة محتفظة بهذه الشخصية طول فترة التصفية.
- غرض المشرع من ذلك: هو حماية دائني الشركة من مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين على أموالها التي تبقى في حوزتها حتى انتهاء التصفية.
- ويكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها (شخصية اعتبارية ناقصة)، ويلتزم مؤسسو الشركة بالتصرفات التي يقومون بها باسم الشركة خلال فترة التأسيس بالتضامن فيما بينهم.
- جميع التصرفات التي يجريها المؤسسون باسم الشركة أثناء فترة التأسيس تترتب بذمة الشركة بعد شهرها بشرط الحصول على موافقة الشركاء.

1- تعد الشركة شخصاً اعتبارياً:	2- يحتج بالشخصية الاعتبارية للشركة تجاه الغير اعتباراً من تاريخ:
a- بمجرد تكوينها	a- تكوين الشركة وكتابة العقد
b- بعد استيفاء إجراءات الشهر أصولاً	b- توقيع الشركاء على العقد
c- بعد بدء ممارسة نشاطها	c- شهر العقد لدى السجل التجاري
d- ولو كانت شركة محاصة	d- رفع الدعوى على الشركة من قبل الغير

آثار الشخصية الاعتبارية

ذمة مالية مستقلة: ينتج عن استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء ما يلي:

- 1- انتقال ملكية الأموال التي يقدمها الشركاء كحصة في رأس المال إلى الشركة نفسها:
 - وبصبح للشريك عوضاً عن ذلك حصة في الأرباح المتأتية عن النشاط الذي تبثثره الشركة، وحق في أموال الشركة الباقية بعد التصفية بنسبة حصته في الشركة.
 - وهذا الحق يعتبر حقاً شخصياً لأنه بمثابة دين في ذمة الشركة.
 - وبعتبر من المنقولات حتى ولو أن الشريك قدم عقارات كحصة في الشركة.
 - وما دام الأمر كذلك، فإنه لا يكون لدائني الشريك حتى اقتضاء حقهم عن طريق التنفيذ على الحصة المقدمة بعينها، وإنما يقتصر حقهم بالتنفيذ على نصيبه من الأرباح.

2- استحالة المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء:

- إذ كان شخص ما مديناً للشركة ودائناً بنفس الوقت لأحد الشركاء، فإن هذا الشخص لا يستطيع أن يتمسك بتقاص دينه لدى الشريك مع مديونيته قبل الشركة.
- لا تحدث المقاصة بين الدين الذي للغير على الشركة وبين الدين الذي يستحقه أحد الشركاء على هذا الغير.

3- تعدد التفليسات واستقلالها:

- إن إفلاس الشركة لا يجر وراءه من حيث المبدأ إفلاس الشركاء.
- كذلك إفلاس الشركاء لا يستتبع إفلاس الشركة بسبب استقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء، لكن إذا أفلس شركاء شركة تضامن أو شركة توصية فإن ذلك يستتبع إفلاس الشركاء أنفسهم بسبب مسؤوليتهم التضامنية عن ديون الشركة.
- إلا أن تفليسة كل من الشركة وكل واحد من الشركاء المتضامنين تعلن وتجرى بمعزل عن التفليسات الأخرى.
- فأموال الشركة تعتبر ضماناً عامة لدائني الشركة فقط دون الدائنين الشخصيين للشركاء، أما تفليسة كل شريك فتكفل وفاء ديون دائني الشركة وديون دائنيه الشخصيين دون تمييز.

الحق بأن تدخل بصفة شريك في شركة أخرى:

كما ذكرنا مثال في أول الجلسة: "الشركة السورية الخاصة" مؤلفة من 25 شريك اتفقت مع "سمير" على تأسيس شركة أسمها "الشركة المتحدة" حيث شركاء هذه الشركة "سمير" و"الشركة السورية الخاصة".

عنوان خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات:

فشركات الأموال تستقي اسمها وعنوانها من أغراضها، أما شركات التضامن والتوصية فتتخذ لها عنواناً من أسماء الشركاء المتضامنين.

أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائها أو التي يقرها القانون:

وبذلك تكون الشركة مسؤولة عن تصرفاتها التعاقدية وغير التعاقدية.

ممثّل يعبر عن إرادتها:

الشخص المعنوي لا يمكنه أن يتعامل بذاته، لذا يقوم مقام الشركة شخص طبيعي. ويكون عادة هذا الشخص مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، فيقوم هؤلاء الأشخاص بجميع المعاملات التي تدخل في أغراض الشركة وهم الذين يمثلونها في الدعاوى التي تقام عليها أو في الدعاوى التي تقام من قبل الشركة على الآخرين.

حوطن مستقل عن موطن الشركاء وجنسية تختلف عن جنسيتهم:

مثلاً: الشركة التي تأسست بألمانيا وفعها في السودان، تعتبر شركة ألمانية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك.

الأنواع المختلفة للشركات

قسم الشركات من حيث ماهيتها إلى قسمين رئيسيين: الشركات المدنية والشركات التجارية (أموال وأشخاص).

التمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية

- تعتبر الشركة مدنية إذا كان نشاطها الرئيسي مدنياً (لا عبرة لصفة الشركاء).
- تعتبر الشركة تجارية إذا كان نشاطها الرئيسي تجارياً.
- تعتبر الشركة تجارية إذا اتخذت صفة الشركات المغفلة أو المحدودة المسؤولية بغض النظر عن النشاط الذي تزاوله أو عن صفة الشركاء فيها، بينما شركات التضامن والمحاصة والتوصية البسيطة لا بد من النظر إلى عمل الشركة.

صفة التمييز:

- الشركات التجارية ملزمة بمسك الدفاتر التجارية والتسجيل في سجل التجارة.
- يوجد ضريبة على الأرباح التجارية.
- تسجل الشركات المدنية في سجل خاص تابع لأمانة السجل التجاري. تفقد هذه الشركات أهم خصائصها وهي أنها مدنية عندما تسجل في سجل التجارة.
- إن أحكام مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في الشركات المدنية تختلف عنها في الشركات التجارية.

- في الشركات المدنية: مسؤولية الشركاء غير محدودة وغير تضامنية لكنها مسؤولية شخصية.
- أما في الشركات التجارية: تختلف المسؤولية باختلاف نوع الشركة، فهي مسؤولية شخصية وتضامنية للشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنين في شركات التوصية، ومسؤولية محدودة بالنسبة للشريك الموصي والشريك في الشركة محدودة المسؤولية والمساهم في الشركة المغفلة.

التقادم: اندعاوى التي ترفع من دائني الشركات التجارية على الشركاء فيها تسقط بالتقادم بعد انحلال الشركة بـ 5 سنوات، أما الشركات المدنية فبعد 15 سنة من انحلال الشركة.

سؤال دورة: مسؤولية الشركاء في الشركات المدنية:

- a- شخصية وتضامنية
- b- شخصية وغير تضامنية
- c- تضامنية وغير شخصية
- d- تضامنية ومحدودة

تصنيف الشركات التجارية

حقه على تقسيم الشركات التجارية إلى زميتين رئيسيتين:

- شركات أشخاص.
- شركات أموال.

التمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال

شركات الأموال	شركات الأشخاص
<u>قائمة على الاعتبار المالي:</u>	<u>قائمة على الاعتبار الشخصي:</u>
العبارة لرأس المال المقدم	الثقة الشخصية
موافقة الشركاء غير مطلوبة لانتقال الحصة	عدم التنازل عن الحصة دون موافقة الشركاء
مسؤولية الشركاء محدودة بنسبة مساهمتهم في رأس المال	مسؤولية الشركاء غير محدودة: أي تمتد إلى أموالهم الشخصية (باستثناء الشركاء الموصين)
<u>أنواعها:</u> الشركة المساهمة المغفلة.	<u>أنواعها:</u> شركات التضامن - شركات التوصية - شركات المحاصة
الغى المشرع شركة التوصية المساهمة نظراً لعدم تأسيس أي شركة توصية مساهمة خلال ما يقارب 60 عام.	

الشركات المحدودة المسؤولية: شركة تدور بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، قائمة على الاعتبار الشخصي وعلى المسؤولية المحدودة للشركاء، وتعتبر أقرب إلى شركات الأموال (شركة مختلطة أو هجينة).

سؤال دورة: توصف بأنها شركة هجينة، الشركة:

- a- محدودة المسؤولية
- b- التضامنية
- c- المحاصة
- d- المساهمة المغفلة

شركات الأشخاص

هي الشركات التي تتشكل من مجموعات صغيرة من الأشخاص تجمعهم روابط القربى أو الصداقة القوية، وهذا يعني إن الشركات المذكورة تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء.

الفرع الأول: شركات التضامن

تعريف شركة التضامن: هي شركة تجارية بموضوعها تعمل تحت عنوان تجاري معين وتعتد بين شخصين أو أكثر يكون كل منهم مسؤولاً بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.

من الناحية القانونية: تعتبر شركة التضامن شركة القواعد العامة بين شركات الأشخاص، إذ نجد فيها كافة السمات العامة لهذه الشركات سواء من حيث الاعتبار الشخصي للشريك وعدم جواز التنازل عن الحصص أساساً ومسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة.

■ **من الناحية الاقتصادية:** تعتبر شركة التضامن أهم شركات الأشخاص وأكثرها شيوعاً، ويرجع ذلك لكونها أكثر ملاءمة لصغار التجار ذوي الثراء المحدود الذين يتعاونون فيما بينهم للقيام بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة.

خصائص شركة التضامن:

أولاً: عدم قابلية انتقال حصص الشركاء (الاعتبار الشخصي للشركاء):

■ إن شركة التضامن تعتمد على الثقة المتبادلة بين أطرافها، وعلى ذلك فإن التنازل عن الحصة سيهدد حتماً هذا الاعتبار، لهذا تبقى الشركة مغلقة على أعضائها ولا يجوز لهم نقل حصصهم إلى الغير دون موافقة بقية الشركاء.

- لأن نقل الحصص للغير معناه تعديل نصوص عقد الشركة، ومثل هذا التعديل يتطلب إجماع أطراف الشركة عليها.

- **ولكن إن عدم قابلية الحصص للتنازل ليست من النظام العام،** حيث يمكن أن ينص عقد الشركة على إمكان نقل ملكية الحصة إلى الغير بقبول معينة، كان يكفي بموافقة أغلبية الشركاء على ذلك، أو إجازة انتقال حصة الشريك المتوفي إلى ورثته على شرط اعتبارهم شركاء موصين.

- وهذا ما أكدته المشرع حين قل "إذا ترك الشريك المتوفي زوجاً أو فرعاً تؤول إليه حقوقه، فإن الشركة تستمر مع زوج الشريك أو فروعه، وتكون لهم صفة الشركاء الموصين مالم يكن في نظام الشركة شرط مخالف".

■ لسريان تنازل الحصة أوجب القانون القيام بمعاملات الشهر.

■ أعطى القانون الحرية إلى الشريك بالتنازل إلى الغير عن كل الحقوق والمنافع المتعلقة بنصيبه من الشركة، وهذا ما يسمى **"بالاتفاق الرديف"**، لكن ليس لهذا الاتفاق أي أثر إلا بين المتعاقدين.

يعني ذلك إن هذا العقد بالتنازل لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الشركاء الآخرين ولا الغير، فالشريك المتنازل يبقى في نظر الشركة شريكاً، ويتقاضى أرباح حصته منها، كما يسأل عن خسائر الشركة مسؤولية شخصية تضامنية، كما أن هو الذي يمارس الحق المترتب لكل شريك في إدارة الشركة والإشراف عليها.

■ أما المتنازل له فليس له حق مباشر من قبل الشركة، لكنه يتلقى من الشريك المتنازل أرباح الحصة التي كان قد قبضها من الشركة، أو يلتزم بإعادة دفع النصيب من الخسارة الذي أوفاه قبلاً للشركة فيما إذا كانت الشركة قد وقعت بخسارة.

ثانياً: عنوان الشركة:

■ يجب على شركة التضامن أن تتخذ لنفسها عنواناً تجارياً يوقع به ممثلوها جميع التصرفات التي يعقدونها لحسابها.

■ إن هذا العنوان يتألف من أسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع إضافة كلمة "وشركاؤهم أو شركاؤه".

■ تذكر الأسماء الأكثر شهرة من حيث الانتماء في العنوان، حيث تعطي مزيداً من الثقة إلى الأشخاص الذين يتعاملون معها.

■ إن المشرع حظر أن يتضمن عنوان الشركة اسم شخص ليس من الشركاء وذلك حماية للغير، فمن ذكر اسمه في عنوان الشركة من غير الشركاء فإنه يصبح مسؤولاً عن ديونها لدى أي شخص يندفع بذلك.

ثالثاً: اكتساب الشركاء صفة التاجر:

إن الشركاء في شركة التضامن يعتبرون تجاراً بمجرد تكوينها سواء أكانوا يتمتعون بهذه الصفة سابقاً أم لا.

ويترتب على اكتساب الشريك صفة التاجر النتائج التالية:

- الشريك تاجر حتى لو لم يشارك في الإدارة.
- يجب أن يتمتع الشريك في شركة التضامن بالأهلية التجارية الكاملة.

- يُلزم بمسك الدفاتر التجارية لنفسه إذا كان يمارس عملاً تجارياً آخر.
- يترتب على شهر إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء فيها، غير أن إفلاس الشريك، وإن كان يستتبع بشكل عام الحلال الشركة فإنه لا يؤدي إلى إفلاس الشركة (أي إفلاس الشركة يؤدي إلى إفلاس الشركاء، ولكن العكس غير صحيح).

رابعاً: مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة:

- إن مسؤولية الشركاء في شركات التضامن هي مسؤولية شخصية وتضامنية.
- **مسؤولية الشريك الشخصية:** تعني أنه إذا لم تف الشركة بأموالها كان الشركاء مسؤولين عن الديون بكامل أموالهم الخاصة الحاضرة والمستقبلية.
- هذه المسؤولية ليست محدودة بحصته في الشركة، بل تتناول ذمته بأكملها.
- هذا التضامن هو قانوني متعلق بالنظام العام.

ملاحظة مهمة: مسؤولية الشريك المطلقة هذه هي من النظام العام حيث لا يجوز الاتفاق على التححر منها أو تحديدها وذلك حماية لمصالح دائي الشركة، لكن إذا قبلوا الدائنين تحديد مسؤولية الشركاء أو أحدهم، فإن هذا التحديد يسري عليهم.

من الممكن أن تحدد المسؤولية باتفاق بين الشركاء، لكن لا يمكن أن يشهر هذا الأمر في السجل التجاري كي لا تغير شكل الشركة.

ملاحظة: كل اتفاق يعني أحد الشركاء المتضامنين أو بعضهم من التضامن يعتبر باطلاً.

لجأ كل من التشريع الفرنسي والسوري لتحديد حرية الدائنين بالرجوع على الشركاء لمطالبتهم كما يلي:

- **الفرنسي:** اشترط لجواز رجوع دائن الشركة على الشريك المتضامن توفر شرطين: أن يحصل على حكم قضائي بالدين في مواجهة الشركة - وأن يكون قد سبق له إعدار الشركة بالوفاء.
- **السوري:** أوجب على الدائنين إنذار الشركة بالوفاء قبل الرجوع على الشركاء لمقاضاتهم.

ملاحظة: خروج الشريك من شركة التضامن لا يترتب عليه إعفاؤه من المسؤولية التضامنية بالنسبة للالتزامات السابقة لخروجه، أما الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد خروجه فعلى معنى منها بشرط أن يتم إشهار انسحابه من الشركة مثل ما تم شهر عقد الشركة، وأن يسحب اسمه من عنوان الشركة.

تأسيس شركة التضامن: يجب أن تتوافر لعقد الشركة الشروط:

- **الموضوعية العامة:** أهلية / رضی / محل وسبب.

- **الموضوعية الخاصة:** تعدد الشركاء / تقديم الحصص / النية بالاشتراك / تقسيم الأرباح والخسائر.

يجب أن يتضمن عقد الشركة عدد من البيانات أهمها: أسماء الشركاء وألقابهم وعناوينهم - أسماء الشركاء أو المفوضين الذين يقولون إدارة الشركة ويوقعون عنها - العنوان التجاري للشركة - موضوع الشركة - رأس مال الشركة - تاريخ تأسيس الشركة والمدة.

فرض المشرع شهر عقد الشركة، ورتب على تخلف الشهر آثار خطيرة.

أولاً: شهر شركة التضامن:

شهر الشركة هو إحاطة الجمهور علماً بقيامها وأغراضها وأهم البيانات الواردة في عقد تأسيسها، وإجراءات هذا الشهر فصلتها أحكام المادتين 61 و62 من القانون التجاري، وهي الإيداع في قلم المحكمة البدائية والقيد في سجل التجارة.

نكوت المادة 61 أنه: يجب خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة أن تودع قلم المحكمة البدائية المدنية في منطقة مركز الشركة صورة أو نسخة من وثيقة التأسيس، وإذا أجري فيما بعد تعديل في وثيقة التأسيس وجب إيداع نسخة جديدة عنها في قلم المحكمة. مهلة الشهر المذكورة تبدأ من تاريخ التوقيع على عقد الشركة، كما يستند الإيداع على تقديم نسخة كاملة عن نصوص العقد، فلا يكتفى بتقديم نسخة عنه وليس لقلم المحكمة سلطة التدقيق في مضمون العقد، إنما عليه أن يستلم النسخة المقدمة إليه لحفظها.

قُضت المادة 62 أنه: يجب خلال الميعاد نفسه شهر الشركة بقيدها في سجل التجارة في منطقة مركزها، ويتوجب أيضاً تسجيل التعديلات الطارئة، ويتم شهر التعديلات بإداعها قلم المحكمة أو بقيدها في سجل التجارة خلال مدة شهر من حدوث التعديل.

ثانياً: الآثار المترتبة على عدم شهر الشركة:

- 1- التخلف عن إيداع وثيقة التأسيس في قلم المحكمة أو عدم تسجيلها في سجل التجارة يؤدي إلى بطلان الشركة، ويجعل جميع الشركاء عند وقوع الضرر للغير مسؤولين بوجه التضامن.
- 2- التخلف عن ذكر نص يهم الغير في وثيقة التأسيس المودعة قلم المحكمة أو في الخلاصة المدرجة في سجل التجارة يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن.
- 3- التخلف عن شهر التعديلات التي أدخلت على وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير.

نستنتج أن البطلان هو الجزاء المترتب على إغفال شهر عقد الشركة، وهذا البطلان من نوع خاص فيما يلي أهم ميزات:

- **من يحق له طلب البطلان:** إن البطلان الناشئ عن عدم الشهر لا يسقط بالتقادم، ويحق لجميع ذوي الشأن أن يحتجوا به، أما الشركاء ليس لهم أن يحتجوا به ضد الغير، إذا فالذين يستطيعون التمسك ببطلان الشركة هم: الشركاء تجاه بعضهم البعض - الغير أصحاب المصلحة في ذلك.

- **جواز تصحيح البطلان:** إذا أجريت معاملات الشهر متأخرة، بحق للذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح الاحتجاج بالبطلان الذي استهدفت له الشركة.
- لا يجوز لأي من الشركاء أن يطالب ببطلان الشركة تجاه زملائه بعد القيام بإجراءات الشهر ولو كانت متأخرة.
- لا يجوز للغير الذي نشأ حقه بعد إجراء الشهر المتأخر أن يتمسك بالبطلان.
- الوحيد الذي يحتفظ بحق التمسك بالبطلان هو: الغير الذي نشأ حقه قبل أن يقوم الشركاء بالشهر.

إدارة شركة التضامن:

تعيين المدير وعزله:

- إذا لم يعين الشركاء مديراً للشركة يحق لكل منهم القيام بأعمال الإدارة مع حق بقية الشركاء بالاعتراض.
- من الممكن تعيين مديراً للشركة من غير الشركاء.
- إذا عُيِّن المدير بموجب عقد الشركة سمي (المدير النظامي)، وعندها لا يجوز عزله إلا باتفاق جميع الشركاء، بشرط أن يكون المدير شريكاً في الشركة.
- إذا عُيِّن المدير بموجب اتفاق لاحق لعقد الشركة سمي (المدير الاتفاقي)، ويكون من الممكن عزله باتفاق الشركاء سواء كان شريكاً أم لا.
- لا بد من شهر قرار عزل المدير أو تعيينه.

عزل المدير نميز ثلاث حالات:

- 1- إذا كان المدير شريكاً وكان معين في عقد الشركة التأسيسي:
- لا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء، وبما فيهم المدير لأن الاتفاق على تعيينه يشكل جزءاً من العقد، والعقد لا يجوز تعديله إلا بإجماع الشركاء.

- إذا لم يتضمن عقد الشركة نص يحيز عزل المدير النظامي الشريك وفق أغلبية معينة وليس بالإجماع، فإنه يستحيل عزله من الشركة والشركاء.
- إذا حكمت المحكمة في هذه الحالة بعزل المدير يتركب على ذلك إقصاء الشركة وتصفيتا قبل انتهاء مدتها.
- 2- إذا كان المدير شريك وكان معين باتفاق مستقل عن عقد تأسيس الشركة:
 - يعتبر بمثابة الوكيل عن الشركة ويجوز عزله كممثل الوكلاء بموجب إرادة الشركاء دون الحاجة للحصول على رضاه أو على حكم قضائي بذلك، ودون أن يؤثر العزل على استمرار الشركة.
 - يعزل مديرو الأعمال بالطريقة التي صيغوا بها، فإذا كان المدير قد عين بإجماع آراء الشركة فلا بد من إجماع أراهم لعزله، وإذا تم تعيينه بأغلبية الأصوات فإن لنفس الأغلبية أن تعزله.
- 3- إذا لم يكن المدير شريك سواء قد عين في عقد الشركة ذاته أم في اتفاق مستقل:
 - في الحالتين قابل للعزل كالوكلاء دون أن يؤثر ذلك على استمرارية الشركة.
 - يحق للمدير المعزول أياً كانت صفته أو طريقة تعيينه الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت له من العزل.

سلطات المدير:

- تحدد صلاحيات المدير من قبل الشركاء.
- إذا لم تحدد صلاحياته من قبل الشركاء، حق له مزاولة جميع الأعمال التي تتعلق بأغراض الشركة وتخدم أهدافها، ووجب عليه الامتناع عن كل ما يتجاوز غرضها أو يضر بمصالحها، مثال بيع أو رهن عقارات الشركة.
- لا يحق للمدير التعاقد لحسابه الخاص خشية أن يرجح مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة، إلا إذا وافق الشركاء على ذلك كان يكون في العقد مصلحة للشركة.

سلطات المديرين عند تعددهم: هناك حالتين:

- الحالة الأولى: إذا لم يعين الشركاء مدير للشركة، فإن لكل منهم القيام بأعمال الإدارة مع حق بقية الشركاء بالاعتراض، ويجوز لغالبية الشركاء رفض هذا الاعتراض.
- الحالة الثانية: إذا عين للشركة في نظامها أو في وثيقة لاحقة عدة مديرين، فيجب التفريق بين ثلاث احتمالات:
 - 1- إذا لم يعين في عقد الشركة سلطة كل مدير أو اختصاصه تنطبق على هذا الوضع أحكام الحالة الأولى.
 - 2- إذا لم يعين في عقد الشركة أو الوثيقة اللاحقة سلطة كل مدير أو اختصاصه، لكن أشير إلى ضرورة اشتراكهم جميعاً في أعمال الإدارة، كما حددت الطريقة التي تؤخذ بها القرارات كان تكون بالإجماع أو بالأغلبية، في هذه الحالة يتشكل بين المديرين ما يشبه مجلس الإدارة في الشركات المغفلة، إذ تصبح الإدارة للمجلس ويستحيل على أي من المديرين أن يباشر عملاً بمفرده إلا عند الضرورة القصوى.
 - 3- إذا تحدد في عقد الشركة أو الوثيقة اللاحقة سلطة كل مدير أو اختصاصه، فبهذه الحالة يتوجب على كل مدير أن يلتزم حدود سلطته، وإن تعداها تصبح كل تصرفاته غير نافذة في حق الشركة.

تحتاج أعمال الإدارة:

- تنترم الشركة بجميع تصرفات المدير بشرط أن يكون قد وقع باسم الشركة وليس باسمه الشخصي، وألا يكون قد تجاوز صلاحياته المحددة له.
- إذا تجاوز المدير صلاحياته تبقى الشركة ملتزمة تجاه الغير بحسن النية الذي تعاقد مع المدير ظناً منه أنه يمتلك الصلاحيات اللازمة لإبرام العقد، أما إذا كان الغير عالماً بتجاوز المدير لصلاحياته (سوء النية) فلا تنترم الشركة تجاهه.
- يبقى الحق للشركة في الرجوع على المدير ومساءلته في جميع التصرفات التي قام بها متجاوزاً صلاحياته.
- من حيث المبدأ نفترض حسن النية هو الأساس، وعلى من يدعي سوء النية أن يثبت ذلك.

توزيع الأرباح والخسائر:

- يتبع في توزيع الأرباح والخسائر القواعد المنصوص عليها في عقد الشركة.
- للشركاء مطلق الحرية في الاتفاق على أن يكون هذا التوزيع بينهم بنسب مختلفة بشرط ألا يؤدي ذلك بالنهاية إلى حرمان شريك من الأرباح أو إعفائه من الخسائر (شرط الأسد) الذي يعد باطل ويبيطل عقد الشركة أيضاً.
- إذا كانت الأرباح الموزعة أرباح حقيقية: حق الشريك باستثناء حصته من أرباح دورة حسابية يصبح ثابتاً بمجرد عملية التوزيع، دون النظر إلى نتائج الدورات اللاحقة.
- إذا كانت الأرباح الموزعة أرباح صورية: لدائن الشركة الحق بإقامة الدعوى على الشركاء يطالبهم فيها برد هذه الأرباح الصورية حتى لو كانوا حسن النية.